

永豐金證券股份有限公司
銷售交易部業務及風險管理準則

☒ 非因應外規訂定

☐ 因應外規訂定

制定單位：金融交易事業處

核定層級：總經理

規章編號：業務/總/金交/011

第一章 總則

第一條 本準則係依據本公司「債券業務管理辦法」訂定之，本處辦理與非專業機構投資人從事固定收益證券交易時，應依本準則規範之業務執行及風險管理程序辦理。

第二章 適用市場與客戶類別

第二條 適用市場:證券商得以自營方式交易之 DSU 及 OSU 市場。

第三條 適用客戶類別：與非專業機構投資人交易為主，適用之各客戶類別定義如下：

一、專業客戶之自然人：客戶必須向本公司申請，且同時符合下列條件：

- (一) 提供新臺幣三千萬元以上之財力證明。
- (二) 客戶具備充分之金融商品專業知識、交易經驗。
- (三) 客戶充分了解本公司接受專業客戶委託所進行之債券交易得免除之責任後，同意簽署為專業客戶。

二、專業客戶之法人，客戶必須向本公司申請，且同時符合下列條件：

(一) 財力條件：

- 1. 從事衍生性金融商品交易者，財力證明需符合最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣一億元。
- 2. 非從事衍生性金融商品交易者，財力證明需符合最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣五千萬元，但中華民國境外之法人，其財務報告免經會計師查核或核閱。

(二) 經客戶授權辦理交易之人，具備充分之金融商品專業知識、交易經驗。

(三) 客戶充分了解本公司接受專業客戶委託所進行之債券交易得免除之責任後，同意簽署為專業客戶。

三、高資產客戶(自然人或法人)，客戶必須向本公司申請，且同時符合下列條件：

- (一) 提供可投資資產淨值及保險商品價值達等值新臺幣一億元以上之財力證明或於本公司之可投資資產淨值達等值新臺幣三千萬元以

上，並提供持有等值新臺幣一億元以上可投資資產淨值及保險商品價值之財力聲明書。

(二) 經本公司確認該自然人或經法人授權辦理交易之人具備充分之金融商品專業知識、交易經驗，並確認該自然人或法人具備充分之風險承擔能力。

(三) 客戶充分了解本公司提供金融商品或服務予高資產客戶與相關法令有關專業投資人之自然人或法人或專業客戶之自然人或法人得免除之責任後，同意簽署為高資產客戶。

四、高淨值投資法人，同時符合下列條件，並以書面向本公司申請：

(一) 最近一期經會計師查核或核閱之財務報告淨資產超過新臺幣二百億元者。但中華民國境外之法人，其財務報告免經會計師查核或核閱。

(二) 設有投資專責單位，並配置適任專業人員，且該單位主管具備下列條件之一：

1. 曾於金融、證券、期貨或保險機構從事金融商品投資業務工作經驗三年以上。
2. 金融商品投資相關工作經驗四年以上。
3. 有其他學經歷足資證明其具備金融商品投資專業知識及管理經驗，可健全有效管理投資部門業務者。

(三) 最近一期經會計師查核或核閱之財務報告持有有價證券部位或衍生性金融商品投資組合達新臺幣十億元以上。但中華民國境外之法人，其財務報告免經會計師查核或核閱。

(四) 內部控制制度具有合適之投資程序及風險管理措施。

業務同仁應依據本公司內部規範，確實評估客戶財力資格、金融商品專業知識、交易經驗及認識客戶之作業，以認定客戶提供金融商品資產之價值，確認客戶符合相關之資格條件，並了解投資台、外幣債券各項風險及應注意事項。

第四條 為強化對高齡客戶權益之保護，與高齡客戶以自行買賣方式進行之債券交易，除應符合法規規定外，應依據本處擬定之相關管理措施辦理。

第三章 債券信用評等

第五條 債券信用評等之認定

- 一、各信用評等機構對同一債券標的評級不一致時，認定方式以各核准信用評等機構最新發表者為準，若皆同時發表，以各信用評等機構發表信評最低者為其評等，惟不包含被信評機構列入觀察名單階段之信評

資訊。

- 二、若有三家信評機構給予信用評等之債券標的，其中一家機構之最新信用評等，經調整至不符合各類別客戶之承作規定時，得自公布之日起算，訂一個月之觀察期，該期間若無第二家信評機構予以公布調整至不符合各類別客戶之承作規定時，銷售交易部需對該債券進行風險評估，會簽風險管理處覆核，並由金融交易事業處處長同意，在市價評估之原則下，選用次佳之信用評等，在不增加該債券之附賣回交易餘額之前提下，予以展期；若於觀察期內到期，得先予展期一個月。

第六條 信用評等之選用準則

信用評等，包括外部信用評等及內部信用評等，如債券標的發行人有外部評等者，以外部評等優先使用，如無外部評等者，以內部評等作為其信用評等參照。

一、外部信用評等認定之原則如下：

外部信用評等係指中華信評公司評定之信用等級，或經金融監督管理委員會（以下簡稱「主管機關」）核准或認可之信用評等機構評定之相當信用等級。

（一）主順位債券有發行標的評等者，以發行標的評等為其評等，無發行標的評等，但有金融機構擔保者，以擔保機構評等為其評等，無發行標的評等，且為無擔保債券者，以發行公司評等為其評等，無發行公司評等者，視為無評等。

（二）次順位債券有發行標的評等者，以發行標的評等為其評等，無發行標的評等，但有金融機構擔保者，以擔保機構評等為其評等，無發行標的評等且為無擔保債券者，視為無評等。惟屬本國金融控股公司法第四條定義之金融控股公司及本國金融機構發行之次順位債券，以發行標的評等為其評等，無發行標的評等者，以發行機構評等之次一級為其評等。

（三）屬金融機構聯合擔保之有擔保債券，如無發行標的評等者，以各擔保機構中評等最低者為其評等。

投資等級係指穆迪（Moody's）Baa3、標準普爾（S&P）BBB-等級以上（含）或其他主管機關認可之信用評等機構評定之相當等級者。

二、內部信用評等

除使用外部信評機構提供之外部信用評等外，亦可依本公司「信用風險管理辦法」之規範，與金控內部信用評等作適當轉換，信用評等應依風險高低給予不同等級，分為1至9等及D，1代表信用品質最佳，D等級則是違約等級，1-4等屬於低度風險，5-6等為中度風險，7-9等為高度風險。原則上1-6等為可投資之等級。

第四章 債券買賣業務

第七條 本公司於營業處所與前述各類別之客戶從事自行買賣國內、外債券時，債券標的需符合下表所列信用評等機構之評定等級(含)以上(不適用於中華民國之政府公債)：

信用評等機構名稱	信用評等等級
Fitch Rating Ltd.	BB
Moody's Investor Services. Inc	Ba2
Standard & Poor's Rating Services	BB
中華信評	tw BBB
惠譽台灣	BBB(twn)

第八條 本公司與高淨值投資法人及高資產客戶自行買賣之外國債券，不受「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」第六條第一項有關外國債券信用評等之限制。

第九條 於營業處所買賣僅限銷售予專業投資人之國際債券時，其交易對象以專業投資人為限；同時應明確告知買方再行賣出之交易對象以專業投資人為限。

第十條 本公司銷售予國內投資人之外國債券如係自海外關係企業取得，應明確告知投資人取得來源。

第五章 附條件交易業務

第十一條 本公司與客戶承作附條件交易，應遵守本準則之相關規定並依本公司內部控制制度有關債券附條件交易之作業程序辦理。

第十二條 本公司與客戶承作債券附條件交易前，除債券附條件買賣總契約書及其附約外，應一併簽訂增補契約書等相關文件。

第十三條 本公司於營業處所議價買賣債券，除與金融機構之交易外，不得對相同客戶為債券買賣斷與附條件交易或買斷與賣斷交易相抵之給付結算。

第十四條 本公司於營業處所與客戶承作債券附條件買賣，約定買回賣回期間，不得超過一年。但依債券附條件買賣總契約書附約所承作之中央登錄公債附條件買賣，其約定買回賣回期間，不得超過一個月；承作外幣債券之附賣回(RS)交易，承作期間不得超過三個月(依修正正式次營業日慣例)。

第十五條 交易價差規範

- 一、客戶承作買賣斷交易時，單筆交易之價差範圍應以年化費率 0.5% 為限。
- 二、客戶承作附賣回交易，牌告利率由銷售交易部依據市場行情訂定並公告，承作利率之範圍得以
 - (一)牌告利率承作；或
 - (二)議價方式承作：以交易員詢價取得之附賣回交易利率或貨幣市場資金成本為基礎，考量債券之信用評等、流動性、承作天期及幣別等因素後，按幣別分別加計：台幣：0.10%~2.00%；外幣：0.25%~2.00%。
- 三、客戶承作附買回交易，承作利率得為牌告利率或以議價方式承作。

第六章 附賣回交易維持率控管措施及風險管理機制

第十六條 客戶承作附賣回交易時，應符合以下原則：

- 一、單一債券信用評等所對應之附賣回交易額度，如附件二；及
- 二、附賣回交易維持率(債券總資產市值/附賣回交易金額)：考量市場差異，附賣回交易維持率標準，按台幣與外幣分別訂定：台幣債券為 115%；外幣債券為 130%。

第十七條 附賣回交易承作限額規範：

各類別客戶之附賣回交易承作限額如下：

- 一、專業客戶之自然人與法人客戶：等值美金 300 萬元。
- 二、高資產客戶：等值美金 800 萬元。
- 三、高淨值法人：等值美金 1,000 萬元。
- 四、為強化集中度控管，依據法人客戶之信用評等，對同一法人客戶設定附賣回有價證券 RS 交易對手額度上限，請詳附件一。

若客戶之附賣回交易需求超過上述規定之限額，應由客戶提出申請，經金融交易事業處處長同意，並副知風險管理處後，始得承作。

單一債券之附賣回交易承作金額上限須符合下表之規範，並由金融交易管理部進行控管：

信評等級					
S&P	Moody's	FITCH	中華信評	惠譽台灣	限額(等值 USD)
≥ AA-	≥ Aa3	≥ AA-	N/A	N/A	\$90,000,000
A+ ~ A-	A1 ~ A3	A+ ~ A-	tw AAA ~ tw AA	AAA(twn) ~ AA(twn)	\$70,000,000
BBB+ ~ BBB	Baa1 ~ Baa2	BBB+ ~ BBB	tw AA- ~ tw A+	AA-(twn) ~ A+(twn)	\$50,000,000
BBB-	Baa3	BBB-	tw A	A(twn)	\$25,000,000

信評等級					
S&P	Moody's	FITCH	中華信評	惠譽台灣	限額(等值 USD)
BB+ ~ BB	Ba1 ~ Ba2	BB+ ~ BB	tw A~ tw BBB	A-(tw) ~ BBB (tw)	\$10,000,000
BB-	Ba3	BB-	tw BBB-	BBB- (tw)	\$5,000,000

第十八條 專業客戶之自然人及法人客戶暨高資產客戶承作固定收益證券附賣回交易時，單一債券標的信用評等附賣回交易額度須符合之規範，詳附件二。

第十九條 高淨值投資法人承作固定收益證券附賣回交易，單一債券標的信用評等附賣回交易額度應符合之規範，詳附件三，且不受維持率之限制。

第二十條 在附賣回交易額度限額內(或折扣率限額內)，視客戶資金需求與我方議定。若信用評等有變化，一律依上述之信用評等額度與對應客戶類別原則，適用最新之額度上限。

第二十一條 附賣回交易承作金額得以當日債券市場之含息價(Dirty Price)或與交易對手議定之市價為當日參考市價基準，乘以信用評等對應額度為其承作上限。

第二十二條 若債券信用評等分別低於上述各客戶類別所規範之信用評等，不得作為承作附賣回交易之標的；若債券係於永豐金證券 OSU 託管，則可納入客戶擔保維持率之資產項目予以評估。

第二十三條 對符合本準則信用評等之債券，本公司保留承作附賣回交易之權利。

第二十四條 金融交易管理部每日監控客戶之附賣回交易額度、標的債券市價與市值維持率，如市值維持率低於以下標準，應依以下規範辦理：

一、專業客戶之自然人及法人客戶暨高資產客戶：

(一) 各產品市值維持率低於下表標準時，金融交易管理部應通報銷售交易部業務人員；並由銷售交易部業務人員通知客戶(留存紀錄)，於 10 天(營業日)內補足現金或擔保品，確保維持率回升至下表標準或以上：

產品	台幣債券	外幣債券
維持率	115%	130%

(二) 各產品市值維持率低於下表標準時，本公司應通知客戶，附賣回交易提前到期，並依契約約定處理對應債券擔保品。

產品	台幣債券	外幣債券
維持率	105%	110%

(三) 若因市況或特殊情形需適用與上述規定不同之維持率，應以專案方式會辦風險管理處及金融交易管理部，經總經理核准並副知稽核處後實施之，並依專案內容進行相關之維持率控管。

二、高淨值投資法人：若與本公司簽署 Global

Master Repurchase Agreement (GMRA) 合約，則其附賣回交易之風險管理比照交易對手之方式辦理；若與本公司簽署附條件買賣總契約書，則其附賣回交易之風險管理，依前項辦理。

第二十五條 客戶承作附賣回交易期間，對應債券信用評等調整至不符合本公司內部承作規定時，且客戶無法於到期時結清對應債券之附賣回交易餘額，應由客戶敘明原因檢具自行簽署之還款計畫提出展期申請，經下列有權核決主管同意後，副知風險管理處，始得展期，惟上述債券之信用評等不得低於 S&P B+、Moody's B1、Fitch B+、中華信評 tw BB+ 及惠譽台灣 BB+(twn)。

核決主管	單筆核決額度(等值美金)
金融交易事業處處長	USD 500,000
金融交易事業處督導	USD 1,000,000
總經理	USD 1,500,000

第七章 結構型商品

第二十六條 向客戶提供結構型商品交易，應辦理以下事項：

- 一、簽訂衍生性金融商品總約定書（或簽訂 ISDA 主契約）及提供交易文件，包括產品說明書、客戶須知、風險預告書及交易確認書等，如為英文者，應提供中文譯本。
- 二、依本公司制定之商品適合度、商品風險之告知及揭露、交易紛爭處理等客戶權益保障制度辦理。

第二十七條 向專業客戶之自然人及法人客戶暨高資產客戶提供結構型商品交易服務，應進行下列行銷過程控制：

- 一、應提供結構型產品說明書、客戶須知、風險預告書等。

- 二、向客戶宣讀或以電子設備說明客戶須知之重要內容，並以錄音方式保留紀錄或以電子設備留存相關作業過程之軌跡，但對專業客戶得以交付書面或影音媒體方式取代之。
- 三、向自然人客戶提供結構型商品交易服務，其書面契約應約定同意主管機關及櫃檯買賣中心得蒐集、處理及利用客戶個人資料，且應派專人解說，所提供商品如屬不保本型商品，就專人解說程序之內容須應以錄音或錄影方式保留紀錄。
- 四、所提供商品如屬不保本型商品，應取得客戶聲明無受勸誘以借款、舉債等方式取得從事交易之資金，該聲明得以書面、電子郵件、電話、視訊或其他雙方同意之方式為之，並留存紀錄。
- 五、向專業客戶提供結構型商品交易服務，應向專業客戶說明「專業客戶不受金融消費者保護法保障」。
- 六、對客戶所作成之客戶屬性評估及分級結果，應由適當之單位或人員進行覆核，並至少每年重新檢視一次，且須經客戶以簽名、蓋用原留印鑑或其他雙方同意之方式確認；修正時，亦同。
- 七、辦理客戶屬性評估作業，辦理評估之人員與向客戶銷售結構型商品之人員不得為同一人。對於自然人客戶辦理之首次客戶屬性評估作業，應以錄音或錄影方式保留紀錄或以電子設備留存相關作業過程之軌跡。

第八章 銷售與收益規範

第二十八條

- 一、業務人員應遵守善良管理人之注意義務及忠實義務，秉持誠實信用及公平待客原則，善盡充分告知投資風險內容之職責，不得有違反利益衝突、不當之行為或鼓勵客戶以借款或舉債方式進行投資。
- 二、本公司如依歐盟證券交割及集保法(CSDR)收受交易對手延遲交割罰款，應本於公平合理原則，將該等延遲交割罰款給付予受影響之客戶。

第二十九條 進行自營交易前，應先查詢交易對象是否為利害關係人或本公司之受僱人員，如是，則應依下列規範辦理：

- 一、債券買賣斷：客戶承作買賣斷交易時，單筆交易之價差範圍應以年化費率 0.5%為限；同一天同一標的若有不同成交價格，另需留存買賣價差不優於同類對象之相關紀錄，如交易委託時間等紀錄。
- 二、附條件交易：
 - (一) 附買回交易：依牌告利率承作，交易條件不得優於其他同類對象。

(二) 附賣回交易：依牌告利率承作，若無相對應天期或幣別之牌告利率，依本準則第十五條交易價差規範辦理，且其交易條件不得優於其他同類對象。

第三十條 本公司不得與下列對象及其配偶從事債券買賣斷及附條件交易：

- 一、總經理。
- 二、金融交易事業處督導。
- 三、金融交易事業處所屬員工。

第三十一條 本公司與下列對象為附條件交易時，交易條件不得優於其他同類交易對象：

- 一、本公司之董事、經理人或直接或間接持有本公司股份總額達百分之十以上之股東。
- 二、第一款對象之配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。
- 三、前二款對象直接或間接持有股份總額百分之十以上之轉投資公司。
前項第一款股東持有股份總額之計算，應計入其配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股數。
- 四、本公司之受僱人員。

第三十二條 業務人員應充分認知利害關係人規範，避免利益衝突，並遵守洗錢防制法等規範，定期加強金融商品的訓練課程，以強化對本準則之認知。

第九章 附則

第三十三條 若有本準則未盡事宜，應取得金融交易事業處處長之核准，並副知風險管理處，始得承作。

第三十四條 本準則所規範之事項，若因法令更新，於本準則刪修訂前應依照相關法令及本公司其他相關規定辦理。

第三十五條 本準則經總經理核定後施行，修正時亦同。

中華民國一一一年九月二十三日總經理核定

中華民國一一一年十二月六日總經理核定修正

中華民國一一三年 四月二十二日總經理核定修正

中華民國一一三年 十月二十八日總經理核定修正

中華民國一一四年八月十八日總經理核定修正

附件一

同一法人及關係企業集中度限額表：

金控評等	附賣回有價證券 RS 交易對手額度 (佔永豐金證券 淨值百分比)
H1	25.00%
H2	25.00%
H3	25.00%
H4	25.00%
H5	10.00%
H6	10.00%
H7	1.00%
H8	1.00%
H9	1.00%

備註：上表依風險管理處最新公告內容辦理

附件二

專業客戶之自然人及法人客戶暨高資產客戶承作附賣回交易，單一債券標的信用評等之附賣回交易額度如下：

外幣附賣回交易額度：

信用評等機構之信評等級			適用客戶類別	
S&P	Moody' s	Fitch	專業客戶之 自然人及法人	高資產客戶
A-(含)以上	A3(含)以上	A-(含)以上	標的債券市值 80%	
BBB ~ BBB+	Baa2 ~ Baa1	BBB+ ~ BBB	標的債券市值 75%	
BBB-	Baa3	BBB-	標的債券市值 70%	
BB+	Ba1	BB+	標的債券市值 65%	
BB	Ba2	BB	標的債券市值 55%	
BB-	Ba3	BB-	不適用	標的債券市值 50%

台幣附賣回交易額度：

信用評等機構之信評等級		適用客戶類別	
中華信評	惠譽台灣	專業客戶之 自然人及法人	高資產客戶
tw AA-(含)以上	AA-(tnw)(含)以上	標的債券市值 85%	
tw A+ ~ tw A	A+(tnw) ~ A(tnw)	標的債券市值 80%	
tw A-	A-(tnw)	標的債券市值 75%	
tw BBB+ ~ tw BBB	BBB+(tnw) ~ BBB(tnw)	標的債券市值 70%	
tw BBB-	BBB-(tnw)	不適用	標的債券市值 60%

附件三

高淨值投資法人承作附賣回交易，單一債券標的信用評等之附賣回交易額度如下：

信用評等機構之信評等級					附賣回交易額度
S&P	Moody' s	Fitch	中華信評	惠譽台灣	
AA-(含)以上	Aa3(含)以上	AA-(含)以上	tw AAA(含) 以上	AAA(tnw)(含) 以上	標的債券市值 95%
A- ~ A+	A3 ~ A1	A- ~ A+	tw AAA- ~ tw AA	AAA- (tnw) ~ AA (tnw)	標的債券市值 93%
BBB- ~ BBB+	Baa3 ~ Baa1	BBB- ~ BBB+	tw AA- ~ tw A	AA-(tnw) ~ A (tnw)	標的債券市值 90%
BB- ~ BB+	Ba3 ~ Ba1	BB- ~ BB+	tw A- ~ tw BBB-	A- (tnw) ~ BBB-(tnw)	標的債券市值 75%